

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 299/2530 บริษัท มิตรพิชิ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมือง ทอง คำ ผ้า กับ
พวก

จำเลย

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นาย สม พล กุศล สิน ชัย

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 114

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งลูกหนี้ (จำเลย)โอนขายให้ผู้คัดค้าน ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนและผู้ร้องฎีกา ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ (จำเลย) ดังนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินแทนลูกหนี้ (จำเลย) ต่อไปลูกหนี้ (จำเลย)พ้นจากภาวะการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22,24 และ 114 ที่จะขอให้ศาลเพิกถอนการโอนดังกล่าวได้ ต้องจำหน่ายคดีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสียจากสารบบความ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เด็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนพบว่าจำเลยที่ 2 โดยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายในราคาต่ำกว่าราคาแท้จริง โดยไม่สุจริตขอให้เพิกถอนการโอนดังกล่าว ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าที่กำหนดราคาซื้อขายต่ำก็เพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนน้อยลงเท่านั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2530 ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องได้ยื่นคำแถลงต่อศาลว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้ทั้งสอง (จำเลยทั้งสอง) ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 135(1) ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2529 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินแทนลูกหนี้ (จำเลย) ต่อไปจำเลยจึงพ้นจากภาวะการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ผู้ร้องไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 24, 114 ที่จะขอให้ศาลเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 10167 ดังกล่าวอีกต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีของผู้ร้องเสียจากสารบบความ"

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ